

แนวทางการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอบเขต ใช้สำหรับการพิจารณาอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ การพิจารณาปริมาณประจำปี / เพิ่มเติมระหว่างปี ของยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งพิจารณาโดย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๔ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา อนุญาตต่อไป

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :

๑. ประมวลกฎหมายยาเสพติด
๒. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗)

แนวทางการพิจารณาการอนุญาตนำเข้า / มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

การอนุญาตให้เป็นไปประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๓๔ วรรคสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอำนาจอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เพื่อการศึกษาวิจัย ประโยชน์ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม และกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มีผลใช้บังคับ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗) และพิจารณาเพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น คือ

- (๑) สถานที่
- (๒) ประวัติการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
- (๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์

ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ แบ่งได้ ๓ กรณี โดยแบ่งประเภทตามการนำไปใช้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด

คือ Acetic anhydride ที่ใช้ในการผลิต โดยอยู่ภายใต้ระบบปิดตลอดกระบวนการผลิต และมีการขนส่งโดยใช้ Isotank ผู้รับอนุญาตเป็นผู้นำเข้าเอง โดยการอนุญาตนำเข้าในแต่ละปี จะเป็นการพิจารณาอนุญาตปริมาณ Acetic anhydride ที่ให้นำเข้าในปีนั้นๆ

ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

คือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ทุกชนิด ที่ใช้ในการผลิต โดยไม่อยู่ภายใต้ระบบปิดตลอดกระบวนการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตฯ

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

คือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ทุกชนิด (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ดำเนินการนำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซึ่งได้รับอนุญาตครอบครองตามชนิดและจำนวนที่ได้รับอนุญาตฯ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. ผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ แบ่งได้ ๓ กรณี ดังนี้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่นำเข้า สถานที่ครอบครอง (กรณีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า) ต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งเป็นไปตามแบบตรวจสอบ (Check list) การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด สำหรับผู้รับอนุญาต (รายใหม่ และขอต่อเนื่อง) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แผนการผลิต หรือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) เป็นต้น

ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ ให้กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่ที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น กรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือกรณีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ให้กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

๒. ผู้รับอนุญาตรายเดิมขอต่อเนื่อง แบ่งได้ ๓ กรณี ดังนี้

ก. กรณี Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่นำเข้า สถานที่ครอบครอง (กรณีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า) ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบตรวจสอบ (Check list) การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง Acetic anhydride รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด สำหรับผู้รับอนุญาต (รายใหม่ และขอต่อเนื่อง) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ การพิจารณา แบ่งได้ ๒ กรณี

กรณีที่ ๑ ไม่มีการขอนำเข้า โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ ๒ ขอนำเข้า

คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้นำเข้าประจำปี ดังนี้

$$X = \left[\frac{(A \times 12 \text{ เดือน}) - B}{C} \right] + Y - Z$$

โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้นำเข้าประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น ๒ กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๓๖ เดือน (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วย ๓๖ เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๓ ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๒๐ เดือน เป็นปริมาณ ๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ดังนั้น ค่า $A = (๔๐,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม} / ๒๐ \text{ เดือน}) = ๒,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม} / \text{เดือน}$

B = ยอดคงเหลือ ณ ๓๑ สิงหาคม ของปีปัจจุบัน

C = ขนาดบรรจุ Isotank เป็นไปตามที่บริษัทแต่ละแห่งแจ้ง

Y = ปริมาณความต้องการนำเข้าเพิ่มเติม โดยแนบคำสั่งซื้อ ประกอบการพิจารณา

Z = ปริมาณตามแผนการผลิตที่ลดลง

ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ (X)

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหาขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต

ตัวอย่าง บริษัทอินดี $A = ๔,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม}$ $B = ๕๐๐ \text{ กิโลกรัม}$ $C = ๒๒,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม}$ $Y = ๐$ $Z = ๐$

$$X = \frac{(๔,๐๐๐ \times ๑๒) - ๕๐๐}{๒๒,๐๐๐} + ๐ - ๐$$

$= ๒.๑๕ \rightarrow$ ปัดเป็น ๓ $\rightarrow$ คูณขนาดบรรจุเพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต

$= ๓ \times ๒๒,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม}$

$= ๖๖,๐๐๐ \text{ กิโลกรัม}$

- กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๑ ปี

- ค่า X ให้พิจารณานำเข้าตามปริมาณที่คำนวณได้ ให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหาขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต โดยอนุญาตให้นำเข้าตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน ๒ เท่าของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในครั้งแรก

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอนำเข้าปริมาณมากกว่าที่คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น แผนการผลิต คำสั่งซื้อ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

กรณีที่ได้รับอนุญาตมีสถานที่ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตั้งอยู่คนละแห่งกับสถานที่นำเข้า จะต้องขอรับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ณ สถานที่ครอบครองนั้นๆ ด้วย โดยการอนุญาตให้ครอบครอง เป็นการอนุญาตให้ครอบครองปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตามที่ระบุในใบอนุญาตนำเข้า และรวมกับ ปริมาณที่คงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา

ข. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูก ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งตรวจสอบโดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ การพิจารณา แบ่งได้ ๒ กรณี จากปริมาณที่ขอครอบครอง

กรณีที่ ๑ ไม่มีการขอครอบครองเพิ่ม โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ ๒ ขอครอบครองเพิ่มมากกว่าปริมาณที่คงเหลือ

คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี ดังนี้

$$X = \left[\frac{(A \times ๑๒ \text{ เดือน})}{C} \right]$$

โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น ๒ กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๓๖ เดือน (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วย ๓๖ เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๓ ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๒๐ เดือน เป็นปริมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กรัม

ดังนั้น ค่า A = (๒๐๐,๐๐๐ กรัม / ๒๐ เดือน) = ๑๐,๐๐๐ กรัม / เดือน

C = ขนาดบรรจุที่เล็กที่สุดที่ อย. จัดหามาจำหน่ายได้

ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ (X)

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหารขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต

ตัวอย่าง บริษัทยินดี A = ๔,๒๒๐ กรัม C = ๑๐๐ กรัม

$$X = \frac{(๔,๒๒๐ \times ๑๒)}{๑๐๐}$$

= ๕๐๖.๔๐ ----> ปัดเป็น ๕๐๗ ----> คูณขนาดบรรจุเพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต
= ๕๐,๗๐๐ กรัม

- กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๑ ปี
- ค่า X ให้พิจารณาครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ ให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ โดย หากหารขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ เพื่อคำนวณกลับเป็นปริมาณสารที่อนุญาต โดยอนุญาตให้ครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน ๒ เท่าของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองในครั้งแรก

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอครอบครองปริมาณมากกว่าที่คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น แผนการผลิต คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยการอนุญาตให้ครอบครองในแต่ละปี จะเป็นปริมาณตามสูตรที่คำนวณได้ รวมกับปริมาณที่คงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตามชนิดที่ระบุในใบอนุญาต จะต้องหักปริมาณคงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา จึงจะเป็นปริมาณที่จะซื้อได้

ค. กรณียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

การพิจารณาอนุญาต

(๑) สถานที่ สถานที่ครอบครองต้องได้รับการตรวจสอบจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงจากปริมาณที่ครอบครอง

(๒) ประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งตรวจสอบโดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๓) ปริมาณการใช้ประโยชน์ แบ่งได้ ๒ กรณี จากปริมาณที่ขอครอบครอง

กรณีที่ ๑ ไม่มีการขอครอบครองเพิ่ม โดยขอครอบครองปริมาณที่คงเหลือ พิจารณาปริมาณที่ให้ครอบครองเท่ากับปริมาณคงเหลือตามความประสงค์ของผู้ขออนุญาต

กรณีที่ ๒ ขอครอบครองเพิ่มมากกว่าปริมาณที่คงเหลือ

คำนวณปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี ดังนี้

$$X = \left[A \times ๑๒ \text{ เดือน} \right]$$

โดย X = ปริมาณที่เห็นควรให้ครอบครองประจำปี

A = ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น ๒ กรณี

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๓๖ เดือน (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วย ๓๖ เดือน

กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๓ ปี

ให้คำนวณจากปริมาณการใช้จริงย้อนหลังตามจำนวนเดือนจริง (นับถึงเดือนล่าสุดก่อนยื่นคำขอ)

หารด้วยจำนวนเดือน

เช่น บริษัทมีปริมาณการใช้จริงย้อนหลัง ๒๐ เดือน เป็นปริมาณ ๒,๐๐๐ มิลลิลิตร

ดังนั้น ค่า A = (๒,๐๐๐ มิลลิลิตร / ๒๐ เดือน) = ๑๐๐ มิลลิลิตร / เดือน

ผลลัพธ์ที่คำนวณได้ (X)

- ให้พิจารณาปริมาณให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ กรณีไม่มีเศษ พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษน้อยกว่า ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษลง ถ้ามีเศษตั้งแต่ ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น กรณีประสงค์จะใช้เพียง ๑ ขนาดบรรจุ แต่คำนวณแล้วปริมาณที่ต้องการเพิ่มไม่ถึง ๑๐ มิลลิลิตร ก็จะต้องปัดขึ้นให้ซื้อได้เต็มขนาดบรรจุ เพื่อให้มีสารไว้ใช้ในกิจการต่อไป

ตัวอย่าง บริษัท ยินดีวิทย์ จำกัด

$$\begin{aligned} X &= (๑๒๐ \times ๑๒) = ๑,๔๔๐ \text{ มิลลิลิตร} \text{ ---- } > \text{ เศษตั้งแต่ } ๑๐ \text{ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น} \\ &= ๑,๕๐๐ \text{ มิลลิลิตร} \end{aligned}$$

- กรณีผู้รับอนุญาต ที่ได้รับอนุญาตน้อยกว่า ๑ ปี
 - ค่า X ให้พิจารณาครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ ให้สอดคล้องกับขนาดบรรจุ กรณีไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษน้อยกว่า ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษลง ถ้ามีเศษตั้งแต่ ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น โดยอนุญาตให้ครอบครองตามปริมาณที่คำนวณได้ แต่ไม่เกิน ๒ เท่าของปริมาณที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองในครั้งแรก

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะขอครอบครองปริมาณมากกว่าที่คำนวณได้ ให้แจ้งปริมาณที่ต้องการ พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น เช่น แผนการใช้ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยการอนุญาตให้ครอบครองในแต่ละปี จะเป็นปริมาณตามสูตรที่คำนวณได้ รวมกับปริมาณที่คงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา ดังนั้น หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตามชนิดที่ระบุในใบอนุญาต จะต้องหักปริมาณคงเหลือ ณ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา จึงจะเป็นปริมาณที่จะซื้อได้

หมายเหตุ :

๑. กรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ คงเหลือและไม่ประสงค์ครอบครองต่อ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หมดอายุ ให้มีหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาควบคุมการทำลาย
๒. กรณีที่บริษัทครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่คงเหลือ โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๕ ปี ให้มีหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมาควบคุมการทำลายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ดังกล่าว ให้หมดก่อนสิ้นปีที่ยื่นคำขอ

๓. ผู้รับอนุญาตรายเดิม ขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี/ขอเพิ่มชนิดระหว่างปี

พิจารณาใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต และปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ขออนุญาตหรือครอบครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ กรณีขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี

(๑) ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๒) ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ขออนุญาตหรือครอบครอง พิจารณาจากแผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม หรือตามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ยกเว้นการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย

กรณีรายอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบปิด และรายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด

เมื่อคำนวณปริมาณที่ต้องการเพิ่มแล้ว หากทราบขนาดบรรจุแล้วไม่มีเศษ ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากคำนวณแล้วมีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แล้วคูณด้วยขนาดบรรจุ

กรณีรายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)

ให้พิจารณาอนุญาตได้ตามที่คำนวณ แต่หากมีเศษน้อยกว่า ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษลง ถ้าหากมีเศษตั้งแต่ ๑๐ มิลลิลิตร ให้ปัดเศษขึ้น กรณีประสงค์จะใช้เพียง ๑ ขนาดบรรจุ แต่คำนวณแล้วปริมาณที่ต้องการเพิ่มไม่ถึง ๑๐ มิลลิลิตร ก็จะสามารถปัดขึ้นให้ซื้อได้เต็มขนาดบรรจุ เพื่อให้มีสารไว้ใช้ในกิจการต่อไป

๓.๒ กรณีขอเพิ่มชนิดระหว่างปี

(๑) ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติการถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๒) ปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ขอนำเข้าหรือครอบครอง ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ด้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ให้กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

แนวทางการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔

ประเด็นการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔	ประจำปี		ระหว่างปี	
	รายใหม่	รายเดิมขอต่อเนื่อง	เพิ่มปริมาณ	เพิ่มชนิด
รายอุตสาหกรรมภายใต้ระบบปิด	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยคณะอนุกรรมการฯ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือนำเข้าปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจากแผนการผลิตแผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชนิดและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบปิด	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือครอบครองปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจากแผนการผลิตแผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว หรือตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชนิดและปริมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีการผลิตตามที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนตำรับไว้กับ อย. แล้ว
รายวิทยาศาสตร์ (ที่ไม่ใช่สารมาตรฐาน)	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิด ยส โดย ปปส. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นกรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย	✓ ตรวจสอบสถานที่โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความเสี่ยงจากปริมาณที่ครอบครอง ✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ขอครอบครองเท่าที่คงเหลือหรือครอบครองปริมาณตามสูตร กรณีต้องการมากกว่าสูตรที่คำนวณได้ให้แสดงเอกสารประกอบการพิจารณา	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ พิจารณาจาก แผนการใช้ ปริมาณการใช้ที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ และขนาดบรรจุ โดยจะต้องคงสูตร หรือวิธีการใช้ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว ยกเว้น กรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย	✓ ตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยส. ๔ โดย อย. ✓ ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้น กรณีที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย